

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                           |                         |               |
|---------------------------|-------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 3024/2533 | นายเจริญ รักถาวร        | โจทก์         |
|                           | นางอุทิศ รัตนบุรี       | จำเลย         |
|                           | นางอุทิศ รัตนบุรี จำเลย | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน  
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 55)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 80,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย  
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากเงินต้นดังกล่าว นับแต่วันที่ 10 กันยายน 2528(อันเป็น  
วันทำหนังสือสัญญากู้เงิน) ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 47,50)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ  
พิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มา  
วางจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้  
ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเป็นหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ  
พิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มา  
วางจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้  
ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สุนพ กิริติยุติ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |